

1517295-05.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 24ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/09/2022

...
É reincidente, antes condenado por crime roubo majorado pelo concurso de agentes - 21ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 10/11/2017, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa fixada no piso legal.
Pela incidência da atenuante genérica da confissão, reduz-se a pena de fração de 1/6, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
24ª Vara Criminal
Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517295-05.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1517295-05.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208165/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 26483400
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ARNALDO TOMAZ DE ARAUJO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -908/2022

ARNALDO TOMAZ DE ARAUJO, está sendo processado incurso no artigo 155, §4º, inciso III, e no artigo 330, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código, nos termos da denúncia de fls. 63-66 segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 01h47min, na Rua Marco Antônio Setti, altura do nº 787, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca da capital, ARNALDO TOMAZ DE ARAÚJO, qualificado a fls. 16, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa (apreendida a fls. 11/12), o automóvel VW Kombi, placas CRH-2204, pertencente a Guilherme Alves de Souza, conforme declarações de fls. 05, depoimentos de fls. 03/04 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13/14. Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 02h25min, na Avenida Marechal Tito, altura do nº 1800, São Miguel Paulista, nesta cidade e comarca da capital, ARNALDO TOMAZ DE ARAÚJO, qualificado a fls. 16, desobedeceu a ordem legal de parada de veículo emitida por policiais militares no exercício de atividade ostensiva de segurança pública, conforme depoimentos de fls. 03/04 e Boletim de

Ocorrência de fls. 06/08. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado, imbuído do ânimo de subtração, avistou o automóvel estacionado na Rua Marco Antônio Setti, altura do nº 787, deliberando pela prática do furto. Assim, com emprego de uma chave mixa (apreendida a fls. 11/12), ARNALDO conseguiu ingressar no automóvel e dar partida no carro, evadindo-se na sua posse, consumando, assim, a subtração. Ocorre que ao retornar para buscar o automóvel, o ofendido constatou a subtração e acionou a polícia militar via 190. Alertados via COPOM sobre o ocorrido, policiais militares que se encontravam em patrulhamento avistaram a VW Kombi, conduzida por ARNALDO, trafegando pela Avenida Marechal Tito, altura do nº 1800, emitindo ordem de parada, a qual foi desatendida pelo denunciado, que se pôs em fuga na direção do automóvel. Após perseguição, os policiais somente conseguiram abordá-lo na Avenida Dr. José Aristodemus Pinotti, altura do nº 257. Após busca pessoal, foi encontrado junto ao denunciado a chave mixa utilizada na subtração do veículo, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11. Preso em flagrante, o denunciado foi conduzido ao distrito policial, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 15). O veículo foi recuperado e restituído ao proprietário, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13/14. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 11-12, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13-14 e laudo pericial de fls. 125-128. Recebida a denúncia em 18/08/2022 (fls. 76-77). Citado o réu em 16/09/2022 (fls. 119).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura reconstituição acerca dos fatos e suas autorias, consoantes narrativas policiais autênticas, uníssonas e compatíveis ao laudo pericial acostado aos autos, a reconstituírem as circunstâncias prisionais e apuração da materialidade delitiva no tocante ao crime de furto.

Nesse sentido, o proprietário do veículo, vítima G A S, relatou tê-lo deixado estacionado em um terreno, no qual foi deixado, também, o material de reciclagem de trabalho familiar. Tomou conhecimento da subtração ao ser chamado pelo proprietário do terreno que mencionava o arrombamento do portão e subtração do veículo, cuja chave original estava na posse do pai do declarante. Vinte minutos depois, a polícia ligou e comunicou a apreensão policial do veículo e, estando nas dependências policial, o ofendido ouvir o réu admitir que iria subtrair apenas o material de reciclagem. A chave falsa foi visualizada pelo declarante porque apreendida.

Os policiais militares Tiago de Souza Bento e Erick Fonseca Serafim relataram estarem em patrulhamento ao receberem informações captadas pelo projeto radar sobre o paradeiro do veículo subtraído e, ao se dirigirem para o local, visualizaram o carro no contrafluxo, tendo o réu como condutor que não obedeceu aos sinais luminosos e determinação de parada, o que fez mais à frente. O veículo estava desprovido de regular acionamento, encontrada a chave falsa no bolso do acusado que admitiu aos agentes que praticava a subtração do auto. O material de reciclagem estava intacto.

As declarações de G A S estão respaldadas em laudo pericial acostado nas folhas 125/128 no qual está consignada a análise de uma haste de tesoura sobre a qual se concluiu:- "A peça descrita, pelas características apresentadas e no estado em que se encontra, dependendo da maior e ou menor habilidade física do agente, pode prestar-se para destravar e acionar mecanismos de fechaduras e ignição de veículos automotivos" - trecho de folha 127.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu que conduzia o veículo após furtá-lo, negando, entretanto, o emprego da chave falsa porque, segundo alega, o carro estava aberto e a haste de tesoura lhe servia para manusear cachimbo para uso de drogas. Esse é o contexto probatório e que faz inverossímil a escusa ofertada pelo réu quanto à ausência da qualificadora, uma vez narrado pelo proprietário do auto que a chave do veículo estaria na posse do pai do declarante. A credibilidade quanto a

essa afirmação tem respaldo na espécie de material apreendido em poder do réu, hábil para acionar veículos, bem como, nas circunstâncias de permanência do veículo no terreno, ou seja, guardado pela família que o utilizava para o trabalho com reciclagem.

As narrativas policiais se mostram seguras e isentas, atributos somente compatíveis à lisura em que se pautaram os agentes durante a execução do ato policial e do qual se infere a transparência e ausência de propósito incriminador a quem fosse inocente.

A espécie de prova não pode ser incondicionalmente acolhida, mas, sim, impondo-se ao juiz valorá-la segundo o contexto probatório e, no caso dos autos, insuspeita. Igual segurança decorre das palavras do ofendido, a quem não se reputa interesse espúrio de estar em juízo para incriminar pessoa que soube ser inocente, quando mais cômodo lhe seria deixar a apuração por conta do Estado, exclusivamente.

Autoria e materialidade, portanto, suficientes à configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa.

Entendo não configurado o crime de desobediência porque ausente o dolo específico que na presente causa bem restou comprovado que ao não parar diante da determinação policial, o réu tinha por finalidade fugir à responsabilização penal que sabia inexorável.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ARNALDO TOMAZ DE ARAÚJO incurso no artigo 155 parágrafo 4º inciso III (chave falsa) do Código Penal, absolvido da imputação prevista no artigo 330 do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso III do Código de Processo Penal. Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal porque antes condenado por crime de receptação - 18ª Vara Criminal - certidão de folhas 38/41.

É reincidente, antes condenado por crime roubo majorado pelo concurso de agentes - 21ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 10/11/2017, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa fixada no piso legal.

Pela incidência da atenuante genérica da confissão, reduz-se a pena de fração de 1/6, resultando, ao final, em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 10 dias-multa fixada no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível com o perfil de reiterada criminalidade, conforme dosimetria da pena acima, impondo-se rigor a se aferir mérito ao convívio social.

Por via de consequência, a liberdade serve ao réu como meio para contrariar o ordenamento jurídico, comprometendo a ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c artigo 386 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.